

# 한국가스공사 상임감사위원

## 통 보

일련번호 제23-공급종합-22호

제 목 건설사업관리용역 손해배상보험료 산출 부적정

소관부서 ○○본부 ☒☒☒☒처, ◆◆◆◆본부

조치부서 ○○본부 ☒☒☒☒처

내 용

### 1. 업무 개요

☒☒☒☒처 △△△△부는 「직제규정시행세칙」 [별표 2] ‘분장업무’에 따라 배관이설공사의 기본계획 수립·관리, 설계서 검토 및 지원 업무를 담당하고 있으며, ◆◆◆◆본부 ◁◁◁◁부는 관할 배관이설공사 업무를 담당하면서 “㉔㉔~㉔㉔구간 배관이설 및 핫태핑 공사 통합 건설사업관리용역”(계약번호: 2021FS0000, 계약기간: 2021. 10. 27.~2022. 10. 28.), “㉔㉔~㉔㉔구간 배관이설공사 건설사업관리용역”(계약번호: 2021FS0000, 계약기간: 2021. 10. 18.~2022. 7. 14.)을 설계하고 계약을 추진하였다.

### 2. 관계규정 및 판단기준

「건설기술 진흥법」 제34조 제1항 따르면 건설엔지니어링사업자는 건설엔지니어링 계약을 이행할 때 고의 또는 과실로 해당 건설엔지니어링 목적물 또는 제3자에게 손해를 발생하게 한 경우에 그 손해를 배상해야 되며, 동법 제2항에 따르면 배상을 담보하기 위하여 건설엔지니어링사업자는 보험(공제)에 가

입하도록 되어 있다.

그리고 「건설기술 진흥법 시행령」 제50조 제1항에 따르면 건설엔지니어링 사업자는 실시설계 또는 건설사업관리 용역을 계약하는 사업자로 되어 있으며, 동법 시행령 제50조 제4항에 따르면 보험(공제)의 가입금액 산출방법, 가입절차 등에 필요한 세부 사항은 국토교통부장관이 고시한 「설계·건설사업관리 용역 손해배상보험 또는 공제 업무요령」에 나와 있다.

한편 동 업무요령 제6조 제1항 제2호에 따르면 건설사업관리의 업무범위 중 기본설계 또는 “시공후단계”를 포함하여 건설사업관리를 수행하도록 하는 경우 기본설계 또는 시공후단계에 해당되는 계약금액은 손해배상보험(공제)의 가입금액에서 제외하도록 되어 있다.

또한 건설엔지니어링공제조합 홈페이지의 공제업㉠㉡내를 살펴보면 건설사업관리용역의 공제료를 계산할 때 “시공단계”와 “시공단계외(공통업무 등이 해당됨)”의 요율을 각각 “감독권한대행등건설사업관리기본요율”과 “건설사업관리 기본요율”로 달리 적용해서 공제료를 산출하도록 되어 있다.

따라서 △△△△처 △△△△부와 ◆◆◆◆본부 ◁◁◁◁부는 건설사업관리용역 업무범위가 “공통업무”, “시공단계”, 시공후단계”로 구성된 경우, “시공후단계”는 손해배상보험(공제)료에서 제외하고, “시공단계”는 감독권한대행등 건설사업관리기본요율을 적용해야 하며, “공통업무”는 건설사업관리기본요율을 적용해서 보험(공제)료를 산출해야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◆◆◆◆본부 ◁◁◁◁부는 【표 1】의 건설사업관리용역에 대해

서 시공후단계를 제외하지 않고 손해배상보험(공제)료를 산출하였으며, 시공단계와 공통업무도 요율을 달리 적용하지 않고, 건설사업관리용역의 순계약금액(부가가치세를 제외한 계약금액)에 감독권한대행등건설사업관리기본요율을 일괄 적용하여 304,000원을 과다 계상하였다.

【표 1】 ◆◆◆◆ 건설사업관리용역 손해배상보험 과계상 현황

(단위: 원)

| 구 분              | 당 초(A)    | 정 정(B)    | 과계상(A-B) |
|------------------|-----------|-----------|----------|
| ㉠~㉠구간 배관이설 및 핫태핑 | 8,165,000 | 8,015,000 | 150,000  |
| ㉡~㉡구간 배관이설       | 3,996,000 | 3,842,000 | 154,000  |

※ 출처: ◆◆◆◆본부-5238(2021. 8. 11.), 5237(2021. 8. 10) 문서의 설계내역서를 재구성

그리고 ㉠㉠㉠㉠처 △△△△부에서 2023년 3월 20일에 수립한 배관이설공사 건설사업관리(안)(문서번호: △△△△부-494)을 살펴보면, 건설사업관리용역의 손해배상보험(공제)료를 산출하는 방법은 나와 있지 않았으며, “엔지니어링 손해배상보험·공제 의무가입제도 안내(엔지니어링공제조합에서 출간)”의 공제료 산정방법에도 순계약금액에 요율을 곱하는 것으로만 나와 있어, 배관이설공사 건설사업관리용역의 담당자들이 보험(공제)료를 잘못 산출할 가능성이 높은 상황이다.

## 관계부서 등 의견 및 검토결과

◆◆◆◆본부 ◁◁◁△부는 손해배상보험(공제)료를 과계상한 것에 대해 별도의 의견을 제시하지 않았다. 다만, 전사적으로 건설사업관리용역 시행초기였고, 일반 엔지니어링 용역은 보험(공제)료를 순계약금액에 요율을 일괄 적용하는 반면 건설사업관리용역은 요율을 구분해서 적용하므로 담당자들에게 생소했던 점을 감안할 필요가 있다.

그리고 ㉠㉠㉠㉠처 △△△△부는 건설사업관리용역 손해배상보험(공제)료의

상방법에 대해 산출예시를 포함해서 가이드를 마련하여 현업부서에 전파하겠다고 의견을 제시하였고, 이에 대한 △△△△부의 의견은 타당하며 △△△△부는 【표 2】와 같이 담당자들이 맞게 숙지하도록 해야 한다.

【표 2】 건설사업관리용역 손해배상보험(공제)료 산출방법

| 구 분   | 산출방법                                                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 틀린 산출 | · 전체 순계약금액 X [감독권한대행 등 건설사업관리기본요율 + (적용가산요율)]                                                                       |
| 맞는 산출 | · 시공후 단계는 제외<br>· 시공단계 순계약금액 X [감독권한대행 등 건설사업관리기본요율 + (적용가산요율)]<br>· 시공단계외 순계약금액(예. 공통업무) X [건설사업관리기본요율 + (적용가산요율)] |

※ 출처: 건설엔지니어링공제조합 홈페이지의 공제업㉠㉡내를 재구성

조치할 사항

☒☒☒☒처장은

건설사업관리용역 손해배상보험(공제)료의 산출지침(산출예시 포함)을 마련하여 현업부서에 전파하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

☒☒☒☒처     △△△△부